



Saúde dos motoristas e impacto econômico encerram manhã de discussões no I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário



A conferência 'Proteção à saúde do trabalhador no contexto da Lei do Motorista Profissional' deu início ao I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, que acontece hoje e amanhã, no Obeid Plaza Hotel, em Bauru. O tema da palestra foi apresentado pelo Juiz Titular da 2ª Vara do Trabalho de Araraquara, José Antonio Ribeiro de Oliveira Silva.

O juiz destacou que uma jornada de trabalho de 11 horas é inadmissível em qualquer atividade profissional. “E para os motoristas profissionais, é aceitável que se dirija um caminhão por este tempo. Devemos nos questionar: por que o caminhoneiro pode trabalhar por tanto tempo e outros profissionais, não? É um absurdo”, comentou.

Segundo dados apresentados por Silva durante a sua apresentação, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) está muito preocupada e atenta às jornadas extenuantes.

“Pesquisas já demonstram que a carga horária de trabalho de 11 horas é fator de risco de morte súbita por acidente vascular cerebral e infarto fulminante”, alertou.

Outro dado apresentado por José Antônio demonstra que, de 2001 a 2008, houve um aumento de 60% de acidentes de trabalho, e 586% de ocorrências de LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho). “Estes números coincidem com a instituição do banco de horas, em vigor desde 1999. No caso dos motoristas profissionais, a situação é parecida, com um aumento significativo de casos de hérnia de disco”, frisou.

O Painel 'Panorama atual dos acidentes no transporte rodoviário de cargas e passageiros' fechou a manhã do primeiro dia do Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no

Transporte Rodoviário. Na apresentação, o procurador do Trabalho Rafael de Araújo Gomes mostrou os prejuízos de se exigir jornadas excessivas dos profissionais do setor.

“Ao contrário do que se pensa, exigir que motoristas e caminhoneiros trabalhem por longas jornadas deixa o transporte mais caro. Do ponto de vista econômico empresarial é inviável exigir que estes profissionais percorram longas jornadas, isso gera prejuízos financeiros, além dos com a saúde destes profissionais”, aponta o procurador.

Para Rafael, quem defende a precarização deste trabalho é porque está ligado a interesses que não são os de quem trabalha de fato nas rodovias. “Um transporte rápido, eficiente e seguro só pode existir com uma Lei que defenda quem faz o transporte, garantindo jornadas coerentes de trabalho e fiscalização para que isso seja cumprido”, diz.

O Fórum

O Fórum tem por objetivo trazer ao debate público assuntos que envolvem as atuais condições de trabalho nos transportes, a resistência de setores da sociedade ao cumprimento da Lei nº 12.619/12 (conhecida como Lei dos Motoristas) e os prejuízos à sociedade decorrentes do adoecimento dos motoristas e dos acidentes causados pela inobservância da legislação.



“Os trabalhadores em transportes não podem continuar reféns de interesses econômicos, sobretudo, do Setor de Agronegócio. É preciso rever valores e prioridades, caso contrário, os acidentes de trânsito continuarão e mais vidas serão ceifadas”.

Valdir de Souza Pestana - Presidente da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de São Paulo



Painel aponta que 46% dos motoristas usam cocaína para trabalhar

Realidade do uso de drogas na estrada foi discutida durante o I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, em Bauru

O I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário traz para o debate público assuntos que envolvem as atuais condições de trabalho nos transportes, a resistência de setores da sociedade ao cumprimento da Lei nº 12.619/12 (conhecida como Lei dos Motoristas) e os prejuízos decorrentes do adoecimento dos motoristas e dos acidentes causados pela inobservância da legislação.

No segundo Painel do evento, cujo tema abordou os avanços da Lei dos Motoristas e o panorama atual, o assessor jurídico da FETCESP (Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo), Narciso Figueirôa Junior esmiuçou diversos aspectos da Lei, apontando os principais desafios para que se cumpra o que é previsto na Norma. "Temos alguns pontos que dificultam o cumprimento da Lei, como por exemplo, as ausências de pontos de parada para que os caminhoneiros e

motoristas profissionais possam respeitar o tempo de descanso que é, segundo a Lei, das 22h às 5h", destaca Figueirôa.

De acordo com o assessor, outro desafio é em se cumprir o horário de trabalho previsto, já que há no segmento a cultura da hora extra. "Temos que mudar um pensamento que está disseminado no setor, que é a da hora extra. Muitos acabam não respeitando o tempo de trabalho previsto na Lei", explica.

Figueirôa apresentou alguns números que demonstraram a precariedade das rodovias brasileiras. "Segundo dados da Confederação Nacional do Transporte, em levantamento de 2013, em 95 mil quilômetros de estradas pesquisadas no Brasil, 46% apresentaram problemas de pavimentação, 67% estavam mal sinalizadas, 77% tinham problemas de construção geométrica e 40% não tinha acostamento", detalhou.

No mesmo debate, o procurador do Trabalho, Paulo Douglas Almeida de Moraes, apresentou dados e valores que poderiam ser evitados com o cumprimento da Lei. "As condições que o mercado impõe a estes trabalhadores dificulta o cumprimento da Lei. Quando o motorista profissional ganha pouco e por produtividade, ele se expõe a longas jornadas de trabalho para conseguir faturar mais", aponta.

De acordo com Moraes, há quatro mil mortes por ano destes profissionais. "Dados de 2012 apontam que 15% dos motoristas consumiram metanfetamina, 16% anfetamina, 46% cocaína e 15% usaram um coquetel destas três drogas. Outra substância que apareceu na pesquisa foi o barbitúrico usado para conseguir dormir. A substância foi constatada em 8% dos entrevistados. Tudo isso mostra que o motorista consome, sim, drogas para trabalhar, inclusive para conseguir dormir, ou seja, eles perderam o controle do relógio biológico", destaca.

Fórum Jurídico aborda necessidade dos exames toxicológicos nas estradas

Painel que encerrou o primeiro dia de debates discutiu a obrigatoriedade dos testes, como o etilômetro

Encerrando o primeiro dia do I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, o 3º Painel trouxe para o debate a 'Submissão do motorista mediante exame toxicológico: Resolução 460/13 do Contran'. O procurador do Trabalho, José Fernando Maturana, comandou a discussão que contou com a participação do médico-legista Arnaldo Tadeu Poço e do Desembargador José Antonio Pancotti.

Membro do Cetran-SP (Conselho Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo), Poço frisou os riscos do consumo de drogas ao qual os motoristas se submetem para conseguir atingir as metas impostas pelos empregadores. "Distúrbios de atenção e estresse estão entre as doenças que podem atingir estes profissionais", aponta. De acordo com o médico, o uso de substâncias psicoativas são apontadas em exames

toxicológicos em um prazo de 90 dias.

Com cerca de 300 participantes, o evento contou com autoridades do setor, advogados, sindicalistas e representantes dos profissionais. "O assunto abordado no Fórum é de extrema valia. Estamos falando da vida dos profissionais que trabalham com o transporte. Nós conhecemos esta realidade, sentimos na pele o que é ficar longe da família por dias. É uma realidade que deve ser discutida pelas autoridades e pela sociedade", destaca o participante do evento, João Roberto Antônio, que atuou como caminhoneiro por 25 anos.

Fechando o 3º Painel do dia, o desembargador José Antônio Pancotti ressaltou que demorou muito para ter uma legislação específica para o setor. "O transporte rodoviário, aéreo e o ferroviário tinham há muito tempo uma

regulamentação específica. Apenas em 2012 conseguimos uma Norma para o transporte rodoviário. É uma conquista que demorou para acontecer e agora, a Câmara dos Deputados já aprovou um projeto que modifica para voltar a época passada. Isso representa um retrocesso na conquista", diz.

Exame toxicológico

O desembargador ressaltou em sua apresentação a obrigatoriedade dos funcionários se submeterem a testes. "Se pensarmos na privacidade destes profissionais que seria invadida pelos testes, ou, na vida dele e de outros usuários das rodovias que estão em risco quando um motorista profissional consome alguma substância lícita ou ilícita, a vida deve falar mais alto. Portanto, é dever do profissional se submeter a estes testes. Mas, o empregador não pode aliciá-lo e deve manter o colaborador informado sobre os exames", finaliza.

Organização sindical encerra as discussões do I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, em Bauru

Encerrando o I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário, o Painel 'Organização sindical dos trabalhadores' foi coordenado pelo assessor jurídico da FTTRESP (Federação dos Rodoviários do Estado de São Paulo), Adilson Rinaldo Boaretto. As exposições ficaram por conta do desembargador Lorival Ferreira Santos e da desembargadora Tereza Aparecida Asta Gemignani.

Lorival comentou sobre o problema do excesso de jornada. "O trabalho extenuante é o

fator determinante nos acidentes e na saúde dos profissionais. Os sindicatos devem debater isso com os motoristas, devem apresentar a Lei e mostrar os riscos de se expor a estas jornadas. É preciso ter o controle das jornadas", comentou.

O desembargador argumentou ainda que hoje, as empresas estimulam as excessivas cargas horárias. "Os empregadores pagam mais a estes profissionais que colocam a vida deles e de outros em risco".

Tereza explanou em sua apresentação o

enquadramento sindical do motorista rural. "Sindicalmente, a atividade na direção do caminhão enquadra-se em uma categoria diferenciada de trabalhador, onde o setor precisa estar organizado profissionalmente para requerer os seus direitos", disse a desembargadora.

Neste segundo e último dia de evento, o I Fórum Jurídico do Trabalho Seguro no Transporte Rodoviário em Bauru recebeu cerca de 200 pessoas, entre sindicalistas, juristas, profissionais da categoria e demais interessados.

Realização:



Apoio:

